

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

สำนักงานอัยการ ศาลแขวง พระนครใต้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 440/2530

โจทก์

นาย ธนกิจ ฉันทโรจน์ สกุล

จำเลย

ป.อ. มาตรา 295, มาตรา 391

จำเลยเพียงแต่ใช้มือตบตี และใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกขว้างผู้เสียหายโดยไม่ปรากฏว่า ไม้ไผ่ดังกล่าวมีขนาดใหญ่เล็กเพียงใด บาดแผลที่ผู้เสียหายได้รับก็เป็นเพียงรอย ถลอกไม่มีโลหิตไหล อีกแห่งหนึ่งเพียงแต่บวมเมื่อกดตรงที่บวมจึงเจ็บและจะรักษา หายได้ในเวลาประมาณ 5 วัน ซึ่งเป็นเพียงการคาดคะเนของแพทย์ความจริงอาจจะ หายเป็นปกติภายในเวลาไม่ถึงกำหนดที่กะประมาณไว้ก็ได้ จำเลยคงมีความผิดฐาน ทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 391 เท่านั้น.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้ใช้กระบองไม้ไผ่ผ่าซีกหลายชิ้นขว้างถูกบริเวณใบหน้า นางนงเยาว์ ชโลธรผู้เสียหายและใช้กำลังกายตบตีบริเวณใบหน้าของผู้เสียหาย เป็น เหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 2 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 เดือน โทษจำคุกให้เปลี่ยนเป็นกักขังแทน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า จำเลยเพียงแต่ใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกขว้างผู้เสียหาย โดยไม่ปรากฏว่าไม้ไผ่ดังกล่าวมีขนาดใหญ่เล็กเพียงใดส่วนการใช้กำลังกาย ประทุษร้ายก็เป็นเพียงใช้มือตบตีเท่านั้น บาดแผลที่ผู้เสียหายได้รับทั้ง 2 แห่งก็เป็นเพียงรอยถลอกซึ่งไม่มีโลหิตไหลอีกแห่งหนึ่งก็เป็นเพียงบวมถ้ำกดลงตรงที่บวมจึงจะมีอาการเจ็บและจะรักษาหายได้ในเวลาประมาณ 5 วันก็เป็นเพียงการคาดคะเน ของแพทย์ซึ่งความจริงอาจจะหายเป็นปกติภายในเวลาไม่ถึงกำหนดตามที่แพทย์กะ ประมาณไว้ก็ได้เมื่อพิเคราะห์ถึงการกระทำของจำเลยและลักษณะของบาดแผลที่ผู้ได้รับประคบกันแล้วศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยคงมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยไม่ ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 391 เท่านั้น

พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 ให้ ลงโทษปรับจำเลย 1,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษ ให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 500 บาท บังคับค่าปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30.

(มานุษย เพียรสนอง-สุพจน์ นาถะพินธุ-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ